



PENETAPAN
Nomor 875/Pdt.P/2025/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

- 1. I NYOMAN AGUS WIRA ANDHIKA**, lahir di Denpasar, 12 Juli 2007, laki-laki, Agama Hindu, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jl. Sri Rama No. 10 Denpasar, Pemecutan Kaja, Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali, sebagai **Pemohon I**;
- 2. MAHARANI ADELIA PUTRI**, lahir di Jember, 22 Desember 2003, perempuan, Agama Hindu, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Sri Rama No. 10 Denpasar, Pemecutan Kaja, Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali, sebagai **Pemohon II**;
Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini memberikan kuasa kepada I MADE SADIANA, S.H. beralamat di Jl. Wr Supratman Gg. Zambex 1 No. 6 Dangin Tangluk, Kesiman, Denpasar, Bali, email sadianaimade56@gmail.com HP/WA 081246382878, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 November 2025, selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Para Pemohon;

TENTANG PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 12 November 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 12 November 2025 dalam Register Nomor 875/Pdt.P/2025/PN Dps, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon adalah merupakan pasangan suami – istri yang sah telah melangsungkan upacara perkawinan secara adat Bali dan Agaqlma Hindu pada tanggal 15 Juli 2023 bertempat di Denpasar.
2. bahwa perkawinan pemohon telah melakukan pencatatan perkawinan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan No. :



5717-KW-27102025-0006 tanggal 27 Oktober 2025 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Denpasar.

3. bahwa sebelum upacara perkawinan Pemohon sudah dikaruniai keturunan anak perempuan yang diberi nama : NI PUTU ANNASYA GAURI ALINDRA, lahir pada tanggal 19 Juni 2023 di Denpasar.

4. bahwa anak perempuan tersebut angka 3 diatas adalah benar-benar anak kandung pemohon.

5. bahwa untuk kelahiran anak pemohon tersebut diatas bisa didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar maka dibutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar.

6. bahwa sebelum upacara perkawinan Pemohon sudah dikaruniai keturunan anak perempuan yang diberi nama : NI PUTU ANNASYA GAURI ALINDRA, lahir pada tanggal 19 Juni 2023 di Denpasar.

7. bahwa anak perempuan tersebut angka 3 diatas adalah benar-benar anak kandung pemohon.

8. bahwa untuk kelahiran anak pemohon tersebut diatas bisa didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar maka dibutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Denpasar berkenan menunjuk Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar untuk memeriksa dan mengadili permohonan pemohon serta memberikan Penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut seluruhnya.
2. Menyatakan sah anak yang diberi nama : NI PUTU ANNASYA GAURI ALINDRA yang lahir di Denpasar pada tanggal 19 Juni 2023, jenis kelamin perempuan merupakan anak kandung yang sah dari pemohon { I Nyoman Agus Wira Andhika dan Maharani Adelia Putri }.
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan dan mencatatkan kelahiran anak tersebut diatas pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Deenpasar sehingga diterbitkan Akta Kelahiran Anak.
4. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dari permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap kuasanya di persidangan dan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya Kuasa Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Para Pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya esebagai berikut

:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan Para Pemohon terhadap anaknya tertanggal 3 Nopember 2025 yang bernama Ni Putu Annasya Gauri Alindra diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk No. 5171041201070006 tertanggal 27 Oktober 2025 atas nama I Nyoman Agus Wira Andhika diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk No. 3509136212040004 tertanggal 27 Oktober 2025 atas nama Maharani Adelia Putri diberi tand P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan untuk suami No. 5171-KW-27102025-0006 tertanggal 27 Oktober 2025 atas nama I Nyoman Agus Wira Andhika dengan Maharani Adelia Putri diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan untuk istri No. 5171-KW-27102025-0006 tertanggal 27 Oktober 2025 atas nama I Nyoman Agus Wira Andhika dengan Maharani Adelia Putri diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan lahir No. 35/PP-PAPRI/VI/2023 atas nama Ni Putu Annasya Gauri Alindra diberi tand P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga No. 5171043007070412 atas nama Kepala Keluarga I Nyoman Gede Eka Satriawan diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Kuasa Para Pemohon dipersidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I Made Sarna;
 - Bahwa hubungan saksi dengan para Pemohon adalah Para Pemohon merupakan cucu saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon adalah merupakan pasangan suami – istri yang sah telah melangsungkan upacara perkawinan secara adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 15 Juli 2023 bertempat di Denpasar;
- Bahwa Perkawinan Para pemohon telah dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5717-KW-27102025-0006 tanggal 27 Oktober 2025 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Denpasar;
- Bahwa Para Pemohon memiliki seorang anak bernama Ni Putu Annasya Gauri Alindra, lahir pada tanggal 19 Juni 2023 di Denpasar;
- Bahwa karena kelahiran anak Para Pemohon belum bisa didaftarkan, kemudian untuk mendaftarkannya diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan agar anak yang bernama Ni Putu Annasya Gauri Alindra, lahir pada tanggal 19 Juni 2023 di Denpasar, jenis kelamin perempuan, merupakan anak kandung yang sah dari Para Pemohon (I Nyoman wira Andhika dan Maharani Adelia Putri);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Para Pemohon membenarkannya;

2. Saksi I Putu Gede Budhi Artha;

- Bahwa hubungan saksi dengan para Pemohon adalah Para Pemohon merupakan cucu saksi;
- Bahwa Para Pemohon adalah merupakan pasangan suami – istri yang sah telah melangsungkan upacara perkawinan secara adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 15 Juli 2023 bertempat di Denpasar;
- Bahwa Perkawinan Para pemohon telah dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5717-KW-27102025-0006 tanggal 27 Oktober 2025 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Denpasar;
- Bahwa Para Pemohon memiliki seorang anak bernama Ni Putu Annasya Gauri Alindra, lahir pada tanggal 19 Juni 2023 di Denpasar;
- Bahwa karena kelahiran anak Para Pemohon belum bisa didaftarkan, kemudian untuk mendaftarkannya diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan agar anak yang bernama Ni Putu Annasya Gauri Alindra, lahir pada tanggal 19 Juni 2023 di Denpasar, jenis kelamin perempuan, merupakan anak

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 875/Pdt.P/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung yang sah dari Para Pemohon (I Nyoman wira Andhika dan Maharani Adelia Putri);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah tentang pengesahan anak dari Para Pemohon yang bernama Ni Putu Annasya Gauri Alindra agar dinyatakan sebagai anak sah dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut, akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Denpasar berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang disebutkan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung R.I. 2009, disebutkan, perkara permohonan (*voluntair*) diajukan dengan surat permohonan oleh Pemohon dan/atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon dan bukti yang diajukan bertanda P-2, P-3 dan P-4 masing-masing berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Para Pemohon serta Kartu Keluarga, diperoleh fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Jl Srirama No.10 Denpasar, Dusun Belong Gede, Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali;

Menimbang, bahwa oleh karena daerah tersebut merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, maka Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan Para Pemohon apakah beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak ;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 875/Pdt.P/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah “Kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Admisitrasi Kependudukan menyebutkan:

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.
- (3) Berdasarkan laporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 52 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan:

- (1) Pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;
- (2) Pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka untuk dapat dilakukan pencatatan pengesahan anak terlebih dulu harus ada penetapan pengadilan serta harus ada akta kelahiran karena pencatatan pengesahan anak dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta kelahiran maupun pada Kutipan Akta Kelahiran dengan demikian kelahiran anak yang dimohonkan pengesahan anak terlebih dulu sudah harus terdaftar dan karena saat dilahirkan belum ada perkawinan yang sah secara hukum maka anak tersebut didaftarkan/dicatatkan sebagai anak seorang ibu pada dinas kependudukan dan catatan sipil;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat yang diajukan yaitu bukti P-1 sampai dengan P-7 berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan Para Pemohon terhadap anaknya tertanggal 3 Nopember 2025 yang bernama Ni Putu Annasya Gauri Alindra diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk No. 5171041201070006 tertanggal 27 Oktober 2025 atas nama I Nyoman Agus Wira Andhika diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk No. 3509136212040004 tertanggal 27 Oktober 2025 atas nama Maharani Adelia Putri diberi tand P-3 ;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan untuk suami No. 5171-KW-27102025-0006 tertanggal 27 Oktober 2025 atas nama I Nyoman Agus Wira Andhika dengan Maharani Adelia Putri diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan untuk istri No. 5171-KW-27102025-0006 tertanggal 27 Oktober 2025 atas nama I Nyoman Agus Wira Andhika dengan Maharani Adelia Putri diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan lahir No. 35/PP-PAPRI/VI/2023 atas nama Ni Putu Annasya Gauri Alindra diberi tand P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga No. 5171043007070412 atas nama Kepala Keluarga I Nyoman Gede Eka Satriawan diberi tanda P-7 ;

Dari bukti-bukti tersebut tidak ditemukan adanya bukti mengenai pencatatan oleh pejabat pencatatan sipil atas kelahiran anak Ni Putu Annasya Gauri Alindra sebagai anak seorang ibu yang dimohonkan pengesahan anak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Pasal 52 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 875/Pdt.P/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil. Karena kelahiran anak Ni Putu Annasya Gauri Alindra belum dicatatkan/didaftarkan maka permohonan pengesahan anak yang diajukan oleh Para Pemohon melalui kuasanya belumlah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut karena belum memenuhi syarat formil maka permohonan Para Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima dan karena permohonan ini bersifat *voluntair* maka seluruh biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 22 Desember 2025, oleh I Gusti Ayu Akhiryani, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 875/Pdt.P/2025/PN Dps tanggal 12 November 2025, penetapan tersebut pada hari Senin, tanggal 22 Desember 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dihadiri I Made Catra, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Para Pemohon, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan pada hari juga;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd

Ttd

I Made Catra, S.H.

I Gusti Ayu Akhiryani, S.H., M.H.



Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp100.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp10.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp40.000,00;
enggandaan berkas	:	
6.....p	:	Rp30.000,00;
endaftaran	:	
Jumlah	:	Rp200.000,00; (dua ratus ribu rupiah)